

ORIGINALE

Avv. Micaela Pisacane, Lungotevere dei Mellini 44 – 00193
Roma, Tel. 06.90274262
Indirizzo PEC micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Atto di citazione per l'assegnazione degli alimenti
Ex art. 433 C.C

PER

La Sig.ra Pampaloni Cinzia c.f. PMPCNZ60R47H501Z, nata a Roma, il 07.10.1960 e residente in Roma, Piazza dei Giureconsulti 26, elettivamente domiciliata ai sensi del presente atto in Roma, in Via Lungotevere dei Mellini 44, presso lo studio dell'Avv. Micaela Pisacane (C.F. PSCMCL76D41I838H – PEC: micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, l'Avv. Pisacane chiede di ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al suindicato indirizzo pec

CONTRO

Il Sig. Alessio Ottaviani, residente in Milano, Via Feltre 62

PREMESSO CHE

- 1) L'istante, come si evince dai numerosi certificati medici acclusi e dalla lista delle spese annuali sostenute, necessita di ottenere il mantenimento da parte del figlio Alessio Ottaviani

in quanto deve sottoporsi a cure mediche indispensabili, continuative e urgenti per patologia oncologica riconosciuta con codice 048 e gravi malattie degenerative croniche dolorose.

- 2) La signora, infatti, oltre ad essere soggetto con malattia oncologica soffre di varie patologie come la Sindrome del Morbo di Dupuytren e grave rizartriosi ad entrambe le mani, deficit deambulatorio, articularità spalla destra limitata, rachite lombare limitato e dolente per grave artrosi degenerativa ossea. Per alleviare il dolore e ritardare la inevitabile totale paralisi di mani e colonna vertebrale sono indispensabili almeno due sedute posturali settimanali più laser e fisioterapia (purtroppo non rimborsabili dal SSN). L'interruzione di terapie laser, posturali, fisioterapiche di controllo evidenzia un notevole peggioramento delle sintomatologie funzionali.
- 3) La difficoltà nella prensione delle mani e deficit di base dei muscoli profondi delle mani e della colonna vertebrale le impediscono il normale funzionamento delle mani e della schiena; non è più in grado di compiere autonomamente atti della normale quotidianità e necessita di totale supporto nel vestirsi, lavarsi, pulire casa, portare pesi, cioè nella normale vita quotidiana. Tale aiuto le viene oggi dato esclusivamente dal figlio Federico anche se non convive più con lei nella casa di Piazza dei Giureconsulti, 26. La signora soffre altresì di asma bronchiale allergica grave con necessità di terapia desensibilizzante personalizzata semestrale di due vaccini (costo 601,45 euro – come allegato).

4) La Sig.ra Pampaloni deve effettuare controlli continuativi per recidive di sintomatologia per carcinomi sul viso, infatti in circa 6 anni la signora è stata sottoposta dal Prof. Annessi all'asportazione di 5 carcinomi. Tale patologia deve essere monitorata sotto stretto controllo e sottoposta a terapie continue. Si consideri che nel 2019 la Pampaloni ha subito 2 gravi operazioni oncologiche e successive operazioni ricostruttive: in tali occasioni la Pampaloni ha tentato di contattare Alessio perché aveva saputo che per le sue patologie esistevano due validi ospedali a Milano e voleva andare da lui a curarsi. Il figlio ha bloccato ogni contatto telefonico e WhatsApp..(ciò si commenta da solo).

5) La signora Pampaloni soffre anche di ectasia asimmetrica delle giugulari, dei seni sigmoidei e dei seni trasversi con perdita parziale dell'udito e sospetta trombosi venosa centrale da tenere sotto stretto controllo. Soffre inoltre di esofagite da reflusso, ernia iatale con importanti emorragie esofagee (sospetta lesione pancreatica), diverticolosi del colon con riacutizzazioni associate a melena ed anemizzazione. Soffre altresì di grave ipertensione arteriosa e tachicardia, bronchiectasie, di un nodulo alla base del polmone destro che deve essere monitorato almeno due volte l'anno dall'oncologo. Tali patologie sono ampiamente e più dettagliatamente documentate sia dalla Dott.ssa Brizzi Nicoletta (medico di base), sia dagli specialisti di cui si accludono documenti (All.);

6) Tutto ciò impedisce all'esponente di provvedere autonomamente a sé stessa e di eseguire qualsiasi attività lavorativa; da ormai diversi anni l'istante versa in stato di assoluto bisogno, non essendo in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento prendendo esclusivamente 775 euro nette mensili (mantenimento del marito);

7) I figli nati dal matrimonio come detto sono due, sigg.ri Federico e Alessio Ottaviani; dei due solo Federico presta il proprio aiuto morale e materiale e fisico alla madre; il Sig. Alessio, pur sollecitato più volte, ha chiaramente manifestato l'intenzione di non adempiere all'obbligazione alimentare sugli stessi gravante ex art. 433 c.c., anche tramite comunicazione del legale

Ricordiamo che per legge i figli sono obbligati a contribuire agli alimenti del genitore in stato di bisogno, in proporzione alle loro sostanze, si consideri che il Sig. Alessio è un alto dirigente della Banca Profilo, il fratello invece è semplice impiegato di Trenitalia. Ancora il mancato adempimento agli obblighi alimentari da parte del figlio, se doloso, potrebbe integrare il **delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare** di cui all'art. 570 c.p., che prevede la reclusione fino a un anno e la multa da euro 103 a euro 1.032 anche per chi faccia mancare i **mezzi di sussistenza agli ascendenti**.

Nella specie il Sig. Alessio Ottaviani **non si è mai occupato o preoccupato della madre, come invece previsto dalla normativa**

vigente ai sensi dell'art. 433 c.c. che obbliga il figlio al mantenimento del genitore anziano non economicamente autosufficiente e la cui violazione ha anche conseguenze penali ai sensi dell'art. 570 del c.p.. Infatti, come detto, indipendentemente dalla convivenza, i figli devono occuparsi del mantenimento del genitore anziano, soprattutto quando lo stesso versa in condizioni anche di salute precaria. Pertanto è obbligatorio avere cura dei genitori anziani per soddisfare le loro necessità di vitto, alloggio, medicine, ecc... ed il venir meno a tale dovere costituisce un reato. Nella specie, come specificamente elencato sopra, va sottolineato che la Sig.ra Pampaloni non può provvedere a sé stessa né a livello economico né negli atti normali della quotidianità (lavarsi, vestirsi, guidare, fare la spesa, ecc...) ed ha problemi di salute gravi come da allegata documentazione.

Dal conteggio allegato, è comprovato che la Pampaloni ha spese vive mensili per circa euro 2.500,00-2.800,00. Si consideri che la sentenza di divorzio riconosce alla Sig.ra Pampaloni euro 900,00 lordi mensili: sono stati riconosciuti di sua proprietà (e da loro affermato essere in suo possesso) gli stessi soldi esteri che il Sig. Alessio Ottaviani si rifiuta di restituire alla madre, e i soldi dei Libretti che il Sig. Alessio richiede alla madre. Tale rifiuto crea danni rilevanti alla Pampaloni perché certamente non riesce a vivere con 775,00 euro netti mensili date altresì le sue gravi patologie mediche e non essendo autonoma nella quotidianità: il rifiuto di Alessio di aiutarla fisicamente ed economicamente, il suo negare la restituzione dei denari che il fratello ha anticipato (visto il diniego del figlio Alessio di

aiutarla) le comporta grossi problemi e anche a Federico unico ad occuparsi della madre (sacrificando altresì le sue aspirazioni, il suo percorso lavorativo e la sua vita). Infatti, il Sig. Ottaviani si era impegnato con il fratello già dal dicembre 2017 (**Vedi Allegato screenshot di promessa di pagamento**) a pagare la metà delle spese da Federico anticipate per la madre e per la nonna. Infatti, la nonna già dal 2017 non contribuiva più con i 300,00 euro mensili e la madre, con le sue gravi patologie (anche oncologiche), non poteva vivere con 1.250,00 euro lorde (poi ridotte ulteriormente nel maggio 2020 a 775,00 euro netti). Nello screenshot depositato del 15/12/2017 il Sig. Federico scrive al fratello: *“Io ho pagato altre spese qui a Roma dato che nonna non ha dato nulla anche questo mese. Quando vieni poi facciamo i conteggi, ora voglio stare tranquillo”* il Sig. Alessio risponde: *“Ok, io pago metà intanto”*. **Nulla fu mai versato dal Sig. Alessio al fratello.**

Visto il comportamento del Sig. Alessio si è reso necessario, e a tutela delle spese anticipate dal Sig. Federico che per quota parte avrebbe dovuto pagare per Legge il Sig. Alessio per la madre, sottoporre tali uscite chiaramente addebitabili alle necessità della madre all’attenta osservazione del Giudice Frettoni Francesco il quale, confermando tali debiti dovuti dalla madre al figlio Federico (ma che si sottolinea la metà delle suddette spese sarebbero dovute essere versate dal figlio Alessio) emise un decreto ingiuntivo di euro 268.000,00 a cui a tutt’oggi purtroppo la Sig.ra Pampaloni non ha potuto dare riscontro in quanto il Sig.

**Alessio le ha pignorato ogni conto, ogni possibile entrata (per-
tanto la Sig.ra non ha potuto onorare il suo debito con il figlio
Federico giustamente riconosciuto con accordo tra avvocati per-
ché il Sig. Alessio bloccandogli i conti BPM e Blu Banca da cui
sono stati emessi gli assegni circolari promessi a pagamento dei
suddetti crediti non possono essere riscossi).**

Dopo la data del suddetto decreto ingiuntivo del 31/12/2021, il Sig. Federico ha continuato a pagare ogni spesa alla madre (visto il perpetrarsi del rifiuto di Alessio di assistere la madre) dandogli, come ormai da sempre, l'uso esclusivo del suo bancomat dal C/C BCC a lui intestato ove confluisce come entrata esclusivamente il suo stipendio. Pertanto fino al 31.10.2023, da tale data, il Sig. Federico vanta ulteriori crediti (oltre il suddetto decreto ingiuntivo) per oltre euro 33435,18. Oltretutto, visto che la Sig.ra Pampaloni è incapace di provvedere a sé stessa per gravi patologie che non le consentono autonomia nei movimenti, il figlio Federico la assiste oltre che a livello economico anche a livello fisico. Il Sig. Alessio non si fa carico di nulla, neanche per quota parte, né permette a Federico di poter rientrare dei soldi da lui anticipati per la madre. Infatti, è dal 2014 che il Sig. Federico si è preso carico di ogni necessità sia della madre sia della nonna sacrificando grandi opportunità lavorative e di vita fino ad oggi ma ora la situazione è variata e, giustamente come ha fatto il Sig. Alessio dal 2014, anche il Sig. Federico all'età di 30 anni deve farsi una vita al di fuori dell'ambito familiare. Pertanto, non gli sarà più possibile sostenere in toto sia economicamente sia fisicamente la madre visto che andrà a convivere lontano da casa, ed

avrà pertanto ulteriori spese da sostenere per sé stesso. Dovrà altresì comprarsi una casa con la compagna ma il diniego del Sig. Alessio a non permettergli di recuperare i suoi crediti riconosciuti non gli sta consentendo tale acquisto e comportando di conseguenza grave danno. Si chiede pertanto al Sig. Alessio di sbloccare i conti della Sig.ra Pampaloni alla Banca BPM e Blu Banca e di poter così onorare, consegnando i suddetti assegni circolari dell'accordo transattivo al Sig. Federico: gli incassi di Via Anzillotti non sono stati introitati posto il blocco dei conti, quindi si chiede la prova al Sig. Alessio di ciò che afferma non rispondente al vero. 25

Si fa presente, altresì, che ogni tipo di spesa riguardante l'immobile di Piazza dei Giureconsulti dovrà essere sostenuto totalmente dalla madre, unica abitante. La stessa finora usufruisce della macchina del Sig. Ottaviani Federico che, andando via di casa, non potrà più prestare alla stessa ed avrà quindi necessità di comprarne una per sé. Inoltre la Sig.ra Pampaloni ha necessità di essere aiutata nelle azioni quotidiane quali lavarsi, fare la spesa, portare pesi, fare le pulizie di casa, effettuare fisioterapia e sedute dallo psicologo con frequenza, dovrà comprare una caldaia nuova nel suddetto appartamento (visto che l'attuale è rotta) e la madre, come il Sig. Alessio ne è ben a conoscenza, non possiede nulla (visto che ogni suo bene le è stato sottratto prima dal marito quindi dal figlio Alessio. Oltretutto la Sig.ra Pampaloni è in attesa di un importante intervento di protesi ad entrambe le ginocchia. Avrà pertanto necessità di assistenza sia fisica che economica, sia durante che dopo l'operazione con fisioterapia e quant'altro. Ancora in questa sede si intima al Sig. Alessio di

adempiere i propri obblighi di assistenza materiale e non nei confronti della madre come per legge, si intima di garantirgli vitto, alloggio e spese mediche pro quota (invece addirittura inizia un giudizio per allontanarla di casa) nonostante lei abbia il diritto di abitabilità assegnatole dal Giudice. Si auspica in questa sede una totale chiusura delle varie vicende e in una collaborazione del figlio onde evitare ulteriori giudizi e tutele nelle varie sedi.

Visto che il Sig. Ottaviani Alessio vuole allontanarsi dalla madre e il fratello accusati di essere persone nocive, abusanti, di cui si sente vittima, ecc... la madre potrebbe aderire anche ove questi volesse procedere ad un disconoscimento della sua parentela visto che non ci sono più i requisiti di un'unione familiare. Questo sarà un ulteriore modo per il Sig. Ottaviani per non onorare più i suoi doveri di figlio nei confronti della madre.

Si consideri che gli alimenti che i figli devono versare ai sensi del 433 c.c. e ss ai genitori devono essere sufficienti a garantire la sopravvivenza. Comprendono vitto, alloggio, cure mediche, sostenere spese di trasporto e acquisto anche di un mezzo di locazione.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Pampaloni Cinzia , come sopra rappresentata e difesa,

CITA

Il Sig. Alessio Ottaviani, nato a Roma il 27/6/1989 C.F. TTVLSS89H501M, residente in Milano Via Feltre 62 a comparire dinnanzi all'intestato Tribunale di Milano, nella nota sede di **Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano** nei suoi noti locali, sezione e Giudice

istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del giorno 31/7/2024, alle ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di **settanta giorni** prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:

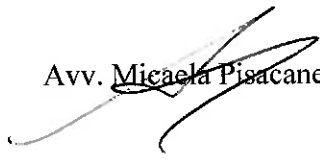
- Voglia inaudita altera parte, vista l'urgenza e lo stato di bisogno della Pampaloni, stabilire a carico del Sig. Alessio Ottaviani in via di urgenza assegno di mantenimento di euro 1000 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
- Accertare e dichiarare il convenuto, figlio dell'odierna attrice, tenuto a prestare gli alimenti in favore del proprio genitore Sig.ra Pampaloni Cinzia nella misura di € 1.000,00 mensili ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia;

- condannare il convenuto al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario.

Si allegano i seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita del convenuto; 2) documentazione medica e spese annuali specifiche; 3) certificato di stato di famiglia dell'attrice, 4) PQM sentenza di divorzio; 5) screenshot di Alessio Ottaviani..

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.

Roma-Milano 4.3.2024

Avv.  Micaela Pisacane

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Sig.ra Pampaloni Cinzia nata a Roma il 7.10.1960 (PMPCNZ60R47H501Z) residente in Piazza dei Giureconsulti 26 – Roma, nella qualità di erede della defunta Sig.ra Santececchi Rita (SNTRTI34L54H501X) delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di opposizione all'archiviazione, l'Avvocato Micaela Pisacane del foro di Roma (c.f. PSCMCL76D41I838H, PEC: micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato Micaela Pisacane, sito in Roma, Lungotevere dei Mellini 44, pec: micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, d. m. giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d. m. giustizia n. 48/2013.

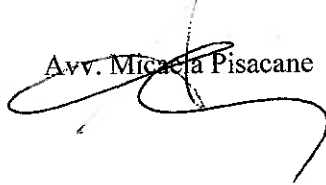
Roma – 05/03/2024

Sig.ra Cinzia Pampaloni



V.p.a

Avv. Micaela Pisacane



SI NOTIFICHI A:

ALESSIO OTTAVIANI, VIA FELTRE 62, MILANO - 20134

Non avendo trovato il destinatario, o altra persona prevista nell'art. 139 c.p.c. - 157 c.p.p.; ho provveduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - 157 c.p.p., 1) deposito di copia dell'atto in busta chiusa - sigillata - con trascritto n. cron. nella casa comunale di
2) affisso alla porta del destinatario avviso del deposito;
3) spedito altro avviso R.R.R. al destinatario partecipandogli l'avvenuto deposito.

3.4.24

Funzionario UNEP
Dott.ssa ANTONIETTA DI MICCO

DEPOSITATO PRESSO LA CASA COMUNALE
DI MILANO EX ART. 140 c.p.c. / 157 c.p.p. E
RESO PER GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI
DI LEGGE.

Milano

03 APR. 2024

Funzionario UNEP
Dott.ssa Maria Rosaria MORETTI

UNEP - CORTE DI APPELLO DI MILANO

Modello ATer P / 1 Cr. 1/36/1

ALESSIO OTTAVIANI

FELTRE (VIA), 62

00000 MILANO MI

Avviso ex art. 140 c.p.c. spedito il 12/04/2024 Racc. N. 668707764243

UNEP - MILANO
Zone - 1/67

Relatore PAMPALONI CINZIA

Rich. PISACANE MICHAELA
Dest. ALESSIO OTTAVIANI

Zone - 1/67

Cr. ATer P/1/168

06/0

DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.
(come modificato dal D. Lgs. 149/2022)

Il sottoscritto Avv. MILVIA PISCANE
CINZIA PAPPALONI quale procuratore di
chiede all'Unep presso la Corte di Appello di Milano di procedere alla notifica del
sopra esteso atto e a tal fine dichiara che:

- ☐ la notifica riguarda un procedimento pendente al 28.2.2023;
- ☒ il destinatario (i) non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici registri e (ii) non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6 quater del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
- ☐ il destinatario ha un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, ovvero la notifica con le predette modalità ha avuto esito negativo, per causa non imputabile al destinatario;
- ☐ il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'art. 6-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero la notifica con le predette modalità ha avuto esito negativo, per causa imputabile al destinatario, e non si è potuto procedere all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in quanto non ancora attiva;
- ☐ il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6 quater del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ma la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario.

Data, Firma

11.12.20 6/3/24



A/Ter P/1/1686 **UNEP - MILANO SPECIFICA**

Trasferite
Spese Postali
Bollo/Varie

€ 13,70
€ 7,78
€ 0,00
€ 0,00

SPECIFICA

(SPESE POSTALIE TRASFERTE ANTICIPATE DALL'ERARIO)
Data Scanco **11/04/24**

Avviso di ricevimento
Comunicazioni ex Artt. II

ALESSIO CITTAVIANI

FELTRE (VIA) 62

20134 MILANO

N. Cron. 16850

13. Pgs.

Data Uffenza



482707/04213

Dichiaro di aver ricevuto
l'invio sopraindicato il

16 04 2014

☐

Destinatario

☐

Addetto alla casa
Ufficio o Azienda

☒

Familiare convivente

☐

Portiere dello stabile

☐

Delegato

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

☐

Invio non ritirato
alla data



Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 della Delibera AGCom 385/13/CONS del 20 giugno 2013:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Raccomandata n°

66870776424-3

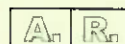


Posteitaliane

FPE00564A - Ed. 03/17 - OP0274B - St. [4]

Avviso di ricevimento

Mod. 23i RAG



Per conto di
PIGAGANE MICHAELA

Da restituire a

Avviso di ricevimento da restituire a:

NNT di: MILANO
PIAZZA VESUVIO, 6
20141 MILANO